

1502440-83.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

1502440-83.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502440-83.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIK MOURA DE SOUSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

WILLIAN DA SILVA FINOS e ERIK MOURA DE SOUSA foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no 22 de outubro de 2021, por volta das 13h50min, na Rua Redenção da Serra, 01, Carapicuíba, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, traziam consigo e guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 78 (setenta e oito) porções de Crack, 26 (vinte e seis) porções de Cocaína e 19 (dezenove) porções de maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denuncia foi recebida às fls.102, sobrevivendo citação pessoal do corréu William

(fls.123) e decretação da prisão preventiva Erik, em virtude não ter sido localizado para citação pessoal (fls. 161).

Com a notícia de sua prisão, designou-se audiência para esta data, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do corréu Erik, com a decretação da revelia de William.

Em debates orais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem óbice a pena mínima e aplicação do redutor, diante da primariedade dos acusados. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição dos réus e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 176/178- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada.

O acusado Erik, em juízo, negou os fatos e disse que estava no local apenas para adquirir entorpecentes, quando foi abordado pelos milicianos. Alegou desconhecer o corréu William.

O réu William teve sua revelia decretada, mas na esfera policial admitiu que estava auxiliando os demais traficantes na venda de entorpecentes (fls.15/16).

Por sua vez, os policiais, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações anteriores. Relataram que foram ao local, conhecido ponto de tráfico da cidade, quando visualizaram os réus em atitude típica do comércio ilícito.

Fizeram a abordagem tendo sido encontrado as drogas com William e dinheiro com Erik. Ambos admitiram informalmente a traficância. Não conheciam os acusados.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo, para os dois réus, no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade em relação a Erik, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: os réus fazem jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis aos acusados. São primários e a quantidade de drogas era pequena e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena, para cada um dos acusados, para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e

oitenta)dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO OS RÉUS WILLIAM DA SILVA FINOS, RG 55.702.042-SSP/SP e ERIK MOURA DE SOUSA, RG 52.602.424-SSP/SP, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (seiscentos e sessenta e seis)dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, faculto o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura em favor do corréu ERIK.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Após o transito, expeça-se mandado de prisão em regime aberto e guai de recolhimento.,

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 15 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA